

后，某公司取得案涉地块土地不动产权证，登记的权利人为某公司，共有情况为单独所有。

2017年8月1日，魏某乙（甲方）与赵某某（乙方）、郭某某、裴某甲、裴某乙、刘某、魏某甲、时某某（丙方）签订《协议书》，约定八人共同出资竞买上述土地中魏某乙的份额23.92亩，由于八人均不具有受让国有土地使用权的主体资格，因此约定由魏某乙代表其他七方与某公司、苗某三方竞买成功后，将土地使用权办理至某公司名下，但所有出资人共同使用该土地，形成实际上的按份共有关系，该协议还约定了八人分别所占用的土地面积。

2020年7月14日，魏某乙以某公司、苗某为被告诉至法院，请求分割上述双方共同出资受让的登记在某公司名下的国有土地使用权、将案涉58.92亩土地中的23.92亩土地使用权归魏某乙所有、变更地上建筑物的不动产权证及相关规划、建设审批手续，法院作出（2020）豫1391民初2206号民事判决（以下简称2206号判决），判决某公司、苗某协助魏某乙办理23.92亩的国有土地使用权过户登记。该判决生效后，某公司、苗某协助魏某办理了该23.92亩

土地的分割变更登记。

现，郭某某、裴某甲、裴某乙、刘某、魏某甲、时某某持八人所签《协议书》提起本案诉讼，请求确认其六人对系争23.92亩土地所占份额并按份额对土地进行分割。魏某乙提起反诉，请求郭某某等六人支付购地费、资金占用费、魏某乙为办理土地使用权过户登记所花费的税务咨询费、测绘费、评估费、土地使用税、魏某乙起诉某公司与苗某土地分割案的支出等。

【案件焦点】

1. 本案各方当事人对其共有关系和共有份额是否存在争议；2. 如何处理当事人对共有城镇国有土地使用权进行分割的请求。

【法院裁判要旨】

河南省南阳市卧龙区人民法院经审理认为：本案各方当事人于2017年8月1日签订的《协议书》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律行政法规的禁止性规定，该协议合法有效，各方系按份共有关系，予以确认。经法院生效裁判查明和确认，魏某乙已从某公司分割取得案涉土地使用权并获得不动产权证登记。本案中，当事人签订的《协议书》中仅约定八方各自土地使用权地理位置自西向东划分，但该土地之上已建设附属物，同时存在公共道路、利用率较低的地块等因素，如何合理划分地理位置走向和各方土地使用权具体坐落位置，双方争议较大，且无法协商达成一致分割意见。同时，郭某某等六人提供的勘测定界报告系单方委托，相关地理位置走向划分未得到郭某乙及赵某的认可。因此，郭某某等六人主张分割共有的土地使用权条件不成就，依据不足，不予支持，可待证据充分后另行依法主张分割。郭某某等六人请求确认

的案涉土地使用面积以不动产权证证载面积应以土地使用权证证载为基数，按照协议约定亩数比例，确定其各自占有的份额。

对魏某乙反诉主张的各项费用，其中魏某乙起诉某公司与苗某土地分割案虽系魏某乙单方提起，但系为郭某某等六人在内的共同利益，应由其六人按照协议约定的份额及其对土地使用权享有的比例共同分摊必要的支出费用。魏某

乙主张的其他费用依据不足，不予支持。

河南省南阳市卧龙区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百九十七条、第二百九十八条、第三百零二条、第三百零四条、第三百零七条、第五百零九条规定，判决如下：

一、确认登记在魏某乙名下的案涉土地使用权为原告郭某某、裴某甲、裴某乙、刘某、魏某甲、时某某，被告魏某乙及第三人赵某按份共有。其各自享有的份额(略)，魏某乙于本判决生效后十日内协助原告郭某某、裴某甲、裴某乙、刘某、魏某甲、时某某办理上述土地权属登记手续；

二、原告郭某某、裴某甲、裴某乙、刘某、魏某甲、时某某于本判决生效后十日内共同向魏某乙支付费用195571元；

三、驳回原告郭某某、裴某甲、裴某乙、刘某、魏某甲、时某某的其他诉讼请求。

四、驳回被告魏某乙的其他诉讼请求。

魏某乙不服一审判决，提起上诉。

河南省南阳市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第二十五条规定：“土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权转让，应当依照规定办理过户登记。土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的，应当经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，并依照规定办理过户登记。”即，对于城镇国有土地使用权的分割转让，需要经过政府土地管理部门批准，并办理过户登记。南阳市自然资源和规划局、南阳市住房和城乡建设局、南阳市工业和信息化局、南阳市不动产登记服务中心于2022年10月31日联合出台的《南阳市工业项目国有建设用地使用权及房屋所有权分割和不动产登记实施意见》第七条规定：“企业申请宗地及房屋分割的，应向区自然资源部门提出申请，区自然资源部门在征询住建、环保等相关部门意见后，对土地及房屋分割提出初审意见报区政府(管委会)，由区政府(管委会)结合招商引资协议履行及土地开发利用等综合因素研究决定，区自然资源部门依据区规委会形成的会议纪要出具是否分割的意

见。”第十四条规定：“工业项目宗地及房屋转让的受让人应为工业企业并取得合法注册的企业法人，受让方不得为自然人，因生效法律文书发生转移或者法律法规另有规定的除外。辖区政府（管委会）对受让方是否符合园区准入标准或者行业管理政策作出书面认定，市、区不动产登记服务中心依法办理转移登记手续。”依据该文件之规定：一是分割申请应当向自然资源部门提出申请，由自然资源部门在征询住建、环保等相关部门意见后，由政府（管委会）结合招商引资协议履行、土地开发利用等综合因素研究决定；二是工业项目宗地及房屋转让的受让人应为工业企业并取得合法注册的企业法人，受让方不得为自然人。

本案中，郭某某等六人请求确认城镇国有工业用地的共有关系并予以分割，因各方对共有关系并无异议，且对出资比例亦无异议，因此对共有关系当事人并不存在争议，其争议实质内容为共有土地使用权分割，而分割问题如前所述应当由政府部门按照国家规定审查决定是否批准，因此本案不属于人民法院受理民事案件范围，一审法院受理该案并予以审理无法律依据，本案应当驳回郭某某等六人的起诉。魏某乙提出的反诉与本诉具有牵连关系，本诉与反诉基于牵连关系而产生合并审理的基础，由于郭某某等六人本诉被驳回起诉，魏某乙提出的反诉请求亦不应在本案中予以审理，其可另行主张解决。

河南省南阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第三项、第一百七十七条第一款第二项规定，裁定如下：

- 一、撤销河南省南阳市卧龙区人民法院一审民事判决；
- 二、驳回郭某某、裴某甲、裴某乙、刘某、魏某甲、时某某的起诉；
- 三、驳回魏某乙的反诉。

【法官后语】

我国对于城镇国有土地使用权由政府土地管理部门进行统一规划、管理，共有状态下的国有土地使用权分割案件通常涉及共有人份额之确认与按份额进行分割并进行过户登记之请求。在此类案件的处理中有必要厘清司法与行政的关系，明确司法权与行政权的行使范围。

一、国有土地使用权分割协议与分割行为的法律效力

对于合同效力的认定一般依据《中华人民共和国民法典》第一百三十四条、第五百零二条之规定，依法成立的合同，自成立时生效，即订立合同之主体具备相应的民事行为能力、合同系当事人真实意思之表示、不违反法律及行政法规的强制性规定、不违背公序良俗，合同则有效。司法实务中，对于国有